สำหรับศาลใช้

○ (๒๑)

คำเบิกความพยานโจทก์

สำเนาถูกต้อง
นางวรดา แก้วจำนงศรี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
ใบรับเงิน เล่มที่ 814 เลขที่ 381
ค่ารับรองเอกสาร รวม 1 ชุด
จำนวน 5 บาท
28 ก.พ. 2567

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ.๒๕๔ / ๒๕๖๖

คดีหมายเลขแดงที่ - /๒๕

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ความ แพ่ง

ระหว่าง
- นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ โจทก์
- นาวสาวปรารถนา บุญเจิม จำเลย

ศาลจังหวัดธัญบุรี
คดีอาญา/แพ่ง ดำ/แดง ที่ ๑ 1307 /๒๕๖๗
เอกสาร โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง อ้าง
หมาย จ. ๒ (รวม ... แผ่น)
ผู้พิพากษา
9 ส.ค. 2567

ข้าพเจ้าพยานได้ปฏิญาณหรือสาบานตนแล้ว ขอให้คำเบิกความว่า

๑. ข้าพเจ้าชื่อ นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ หรือขวัญลดา รัตนเดชากรณ์

๒. เกิดวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ อายุ ๔๗ ปี

๓. ตำแหน่งหรืออาชีพ รับราชการ

๔. ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕. เกี่ยวพันกับคู่ความ เป็นโจทก์ และขอให้คำเบิกความต่อไปว่า

ขณะฟ้องคดีนี้ ข้าฯเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ พันเอกสมศักดิ์ สุทธิศักดิ์ โดยสามีข้าฯมีชื่อเล่นว่าอ๊อฟ ทำพิธีแต่งงานตามประเพณี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ และจดทะเบียนสมรสกันวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามทะเบียนสมรสและภาพถ่ายพิธีแต่งงานตามประเพณีและงานเลี้ยงฉลองสมรส จำนวน ๖ ภาพที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๑ และได้อยู่กินกันฉันสามีภริยาที่บ้านเลขที่ ๓๐๐/๒๕ ค่ายกองคลังแสงกรมสรรพวุธทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนถึงวันฟ้องคดีนี้เป็นเวลา ๑๙ ปีเศษ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ ๑.นายสาธิน สุทธิศักดิ์ อายุ ๑๘ ปี ๒.เด็กหญิงสาธิตา สุทธิศักดิ์ อายุ ๑๔ ปี ตามสูติบัตรที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมายจ.๒และจ. ๓

ที่ข้าฯฟ้องจำเลยในคดีนี้เพราะจำเลยเป็นชู้กับพันเอกสมศักดิ์ สุทธิศักดิ์สามีข้าฯ เดิมข้าฯกับสามีและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่จังหวัดลพบุรี ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พันเอก

สมศักดิ์ฯได้ ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพมหานคร จะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดลพบุรีในเย็นวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขดีตามภาพถ่ายของข้าฯกับสามีข้าฯและลูกๆ ที่ให้ดูจำนวน ๕ ภาพอ้างส่งศาลหมายจ.๔ เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๖๕ พันเอกสมศักดิ์ฯ ไม่ค่อยกลับบ้านโดยอ้างว่าติดงาน เวลากลับมาบ้านก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจากคนใจเย็นเป็นคนอารมณ์ร้อนและรีบร้อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ มีปากเสียงกับข้าฯบ่อยครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๓๖ นาฬิกา ข้าฯโทรศัพท์ไปหาพันเอกสมศักดิ์ฯ พันเอกสมศักดิ์ฯบอกข้าฯว่าอยู่ในงานเลี้ยงไม่สะดวกคุยแค่นี้นะ แล้วหยุดการสนทนากับข้าฯ แต่ไม่ได้กดวางสายโทรศัพท์จึงทำให้ข้าฯได้ยินเสียงพันเอกสมศักดิ์ฯพูดกับจำเลยว่า “คือปกติเขาจะไม่โทรมาเวลานี้ ไม่รู้วันนี้โทรมาได้ไงเหมือนกัน พี่รักหนูนะพี่ไม่อยากให้หนูคิดมากพี่จะรีบเคลียร์ทุกอย่างให้หนูสบายใจ พี่ไม่อยากให้หนูเป็นแบบนี้ พี่แคร์ความรู้สึกหนูมากๆ พี่รักหนู” หนูคือชื่อเล่นของจำเลย ซึ่งข้าฯทราบภายหลัง เมื่อข้าได้ยินพันเอกสมศักดิ์ฯพูดกับจำเลยเช่นนั้นข้าฯจึงโทรศัพท์หาพันเอกสมศักดิ์ฯประมาณ ๓๐ ครั้ง พันเอกสมศักดิ์ฯไม่รับสาย เวลาผ่านไปประมาณ ๒ ชั่วโมง พันเอกสมศักดิ์โทรศัพท์มาหาข้าฯและเปิดวีดีโอคอล ให้ดูว่าอยู่ที่บ้านของจำเลย และบอกกับข้าฯว่าอยู่บ้านจำเลย คำพูดของพันเอกสมศักดิ์เหมือนฟ้าผ่ามาที่ใจข้าฯเจ็บปวดเสียใจนอนร้องไห้ทั้งคืน ข้าฯคิดว่าขณะที่ข้าฯเสียใจเหมือนจะตายสามีข้าฯนอนกอดผู้หญิงอื่นปลอบประโลมกัน ทิ้งให้ข้าฯเจ็บปวดรวดร้าวอยู่คนเดียว หลังจากเหตุการณ์วันนั้นพันเอกสมศักดิ์ก็ขอหย่าขาดจากข้าฯ ข้าฯไม่ยอมหย่า พันเอกสมศักดิ์ฯพยายามบีบคั้นข้าฯทุกรูปแบบเอาลูกทั้งสองไปจากข้าฯปลุกปั่นให้ลูกทั้งสองเกลียดชังข้าฯไม่ยอมให้ข้าฯกับลูกติดต่อกัน ไม่ให้ข้าฯใช้รถยนต์ ขับไล่ข้าฯไม่ให้ข้าฯอยู่บ้านพักทหาร ข้าฯไม่ยอมออก ก็ให้คนมาตัดกุญแจบ้านพักที่ข้าฯอยู่ทั้งๆที่ข้าฯอยู่บ้านคนเดียว ซึ่งบ้านพักดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยวไม่มีรั้วบ้าน บ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันมาก ทำให้ข้าฯรู้สึกหวาดกลัวประกอบกับเคยมีขโมยเข้ามางัดบ้านถึง ๒ ครั้ง ข้าฯไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องพันเอกสมศักดิ์ให้คนมาตัดกุญแจบ้านและขนของในบ้านไปโดยไม่ได้ไม่บอกข้าฯ ตำรวจจะเข้ามาตรวจสถานที่เกิดเหตุที่แต่ทหารไม่ยอมให้เข้าตรวจพื้นที่ ข้าฯบอกพันเอกสมศักดิ์ฯว่าข้าฯจะหย่าให้พร้อมใบมรณบัตร ข้าฯหมายความว่าข้าฯยอมตายหากต้องหย่า แต่พันเอกสมศักดิ์ไปแจ้งความเป็นคดีอาญากับข้าฯแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ สุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พันเอกสมศักด์ สุทธิศักดิ์อดีตสามีข้าฯ ก็ฟ้องหย่าข้าฯเป็นคดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๓๔/๒๕๖๖ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ข้าฯเสียใจที่ครอบครัวล่มสลาย ข้าฯเหลือเพียงตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีสามีที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ข้าฯเสียใจมากจนคิดฆ่าตัวตายแต่มีผู้ช่วยเหลือข้าฯไว้ สาเหตุความทุกข์และความเสียหายแตกแยกของครอบครัวข้าฯ เกิดจากการที่จำเลยคบหากับสามีข้าฯและมีความสัมพันธ์กันฉันชู้สาว แสดงออกต่อสังคมและบุคคลทั่วไปว่าเป็นสามีภริยากัน หลังจากข้าฯทราบว่าสามีมีชู้ ข้าฯจึงพยายามสืบหาตัวผู้หญิงที่มามีความสัมพันธ์กับสามีข้าฯว่าเป็นใครและอยู่ที่ไหน

ต่อมาข้าฯได้สืบทราบว่าสามีข้าฯได้ไปอยู่กินกันฉันสามีภริยากับจำเลยที่บ้านเลขที่ ๘๙/๔๕ หมู่บ้านสยามไฮวิวล์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ นาฬิกา ข้าฯได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวกับเพื่อน ข้าฯคือนางสาวพัชรวลีย์ พาณิช ได้เห็นรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน พท ๓๖ กรุงเทพมหานคร ที่สามีข้าฯใช้อยู่จอดอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตามภาพถ่ายที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๕ ข้าฯจึงเดินไปสอบถามบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านของจำเลยซึ่งขณะนั้นมี ชายหญิงคู่หนึ่งอยู่ในบ้าน ข้าฯจึงถามว่าเจ้าของบ้านนี้อยู่ไหมค่ะ ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านตอบว่า"อ๋อมาหาน้องหนูหรือค่ะคงออกไปทานข้าวเดี๋ยวคงกลับมา" ข้าฯจึงถามว่ารถยนต์คันนี้เป็นของใคร ผู้หญิงคนดังกล่าวตอบว่า "เป็นรถแฟนน้องหนูเป็นทหาร มาจอดที่นี้เป็นประจำอยู่แล้ว" ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ตรงกันกับสนทนาทางไลน์ของจำเลยกับนายแบงค์ว่า "ดีที่บ้านตรงข้ามโทรหาหนูว่ามีคนมาหาน้องหนูท่าทางไม่น่าไว้วางใจ" ตามภาพถ่ายหน้าจอ บทสนทนาทางไลน์ของจำเลยกับนายแบงค์ที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๖ เมื่อจำเลยทราบเรื่องจำเลยได้ลงปิดประกาศหน้าหมู่บ้านโดยลงรูปข้าฯพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้าฯหน้าหมู่บ้านตามภาพถ่ายที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๗ เมื่อจำเลยปิดประกาศเช่นนี้ต่อที่สาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได้ จึงมีผู้รู้ข้อมูลส่วนตัวข้าฯและส่งสารข้าฯได้ส่งภาพถ่ายของจำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ฯ และภาพถ่ายหน้าจอบทสนทนาของจำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ฯและจำเลยกับนายแบงค์ทางแอปพลิเคชันไลน์และเฟสบุ๊คมาให้ข้าฯ โดยจำเลยใช้ชื่อไลน์ว่า NooTy หรือ NooTy Summent (จำเลยชื่อเล่นว่าหนู) ตามภาพถ่ายโปรไฟล์ที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๘ โดยบทสนทนาเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันว่าพันเอกสมศักดิ์ฯกับจำเลยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาตามภาพและภาพถ่ายทุกภาพเป็นภาพที่จำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ฯเป็นคนถ่ายมิใช่ภาพตัดต่อแต่อย่างใด หลักฐานตามบทสนทนาหน้าจอทางไลน์ทั้ง๒ภาพที่ให้ดู อ้างส่งศาลหมาย จ.๙ จำเลยทราบว่าพันเอกสมศักดิ์ฯมีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วและยังวางแผนหาทางต่อสู้คดีโดยจำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ฯได้เตรียมทนายความไว้ต่อสู้คดีและวางแผนตามภาพถ่ายหน้าจอบทสนทนาทางไลน์ที่จำเลยคุยกับคนชื่อแบงค์ที่ให้ดูทั้ง ๒ แผ่นอ้างส่งศาลหมาย จ.๑๐. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยกับมารดา จำเลยได้เดินทางไปที่ทำงานข้าฯที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปบอกให้ปลัดเทศบาลหัวหน้างานข้าฯให้ลงโทษทางวินัยกับข้าฯ ที่ข้าฯไปถ่ายรูปรถยนต์ข้าฯที่หน้าบ้านจำเลย และจำเลยยังโทรศัพท์ไปหานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามให้ลงโทษวินัยกับข้าฯโดยขู่ว่าหากไม่ทำจะนำเรื่องไปร้องสื่อโดยอ้างว่ารู้จักกับนักการเมืองผู้มีอิทธิพลในจังหวัดลพบุรี ในวันที่จำเลยเดินทางมาที่ทำงานข้าฯได้มีภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน ตามภาพถ่ายจำเลยและมารดาจำเลยที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๑๑.

สำเนาถูกต้อง

(นางวรดา แก้วจำนงค์)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

การกระทำของจำเลยที่กล่าวมาทำให้ข้าฯเดือดร้อนไม่มีบ้านพักของทางราชการอยู่ ไม่มีรถยนต์ใช้ต้องซื้อรถยนต์ใหม่ ต้องเสียเงินค่าเดินทางค่าใช้จ่ายสืบหาความจริง ต้องจ้างทนายความ เสียเวลากับเรื่องที่จำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ก่อขึ้น ข้าฯต้องเป็นทุกข์เสียใจแทบจะเอาชีวิตไม่รอด และอับอายเพราะสามีข้าฯมียศมีตำแหน่งสูง มีสังคมที่ข้าฯและสามีคบหาอยู่ในวงกว้างข้าฯจบการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามปริญญาบัตรที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๑๒.และจ.๑๓ เดิมข้าฯประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาล ปัจจุบันเปลี่ยนสายงานมาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามบัตรข้าราชการข้าฯที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ ๑๔ การศึกษาข้าฯ อาชีพข้าฯ และตำแหน่งหน้าที่การงานของข้าฯเป็นที่ยอมรับในสังคม ข้าฯทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนตลอดมา ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั้งยามปกติและเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานทั้งในหน่วยงานทหารหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด จึงทำให้ข้าฯเป็นที่ยอมรับทั้งในสังคมภริยานายทหาร สังคมการปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปข้าฯได้เข้าประกวดรางวัลท้าวทองกลีบม้า ปริณรงค์การแต่งชุดไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ของจังหวัดลพบุรีปี ๒๕๖๒ เป็นผู้ชนะเลิศประกวดโดยใช้ผลการโหวตของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งการโหวตแต่ละครั้งผู้โหวตต้องเสียเงินครั้งละ ๙ บาท โดยเงินที่ได้มอบให้วัดพระบาทน้ำพุช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ในการประกวดดังกล่าวข้าฯได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับมงกุฎจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยการมอบมงกุฎมีการมอบในงานวันสงกรานต์ซึ่งหลังจากการโหวตเสร็จสิ้นแล้วประมาณ ๒ เดือน นอกจากนี้ข้าฯยังเคยได้ออกรายการโทรทัศน์ช่อง NBT ในรายการใจฟ้า ตามภาพถ่ายที่ให้ดูจำนวน ๔ ภาพอ้างส่งศาลหมาย จ. ๑๕ ข้าฯได้เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลเขาพระงามเข้าประกวดการทำอาหารของดีสี่ภาคโครงการสำรับสยามสตาร์ โดยการประกวดจะเป็นรอบๆรอบระหว่างจังหวัด รอบระหว่างภาคและระดับประเทศข้าฯได้รับรางลัลชนะเลิศอันดับ ๑ ของประเทศได้ถ้วยรางวัลพระราชธานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามภาพถ่ายถ้วยรางวัลที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ.๑๖ และข้าฯยังเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการที่

ทำให้หน่วยงานข้าฯคือเทศบาลตำบลเขาพระงามได้รับรางวัลบริการสาธารณะแห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวลนี้ ตามภาพถ่ายโล่รางวัลที่ให้ดูอ้างส่งศาลหมาย จ. ๑๗ .

ปัจจุบันข้าฯกับพันเอกสมศักดิ์ได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาแล้วตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่พันเอกสมศักดิ์จ่ายเงินให้ค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทโดยข้าฯต้องทำหนังสือถอนคำร้องทุกข์และตกลงยุติเรื่องร้องเรียนและจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับพันเอกสมศักดิ์ฯและนายทหารที่เป็นกรรมการพิจารณาหนังสือร้องเรียน ข้าฯเนื่องจากข้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับข้า รูปภาพการจูบกัน กอดกันในสระว่ายน้ำ กอดกันบนที่นอนตามภาพ และบทสนทนาเป็นหลักฐานว่า จำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ สุทธิศักดิ์ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอย่างชัดเจน ตามภาพถ่ายที่ให้ดูจำนวน ๒๑ภาพอ้างส่งศาลหมายจ.๑๘ แต่หน่วยงานทหารกลับวินิจฉัยว่าเป็นการติดต่อราชการ ข้าฯหาความเป็นธรรมจากที่ไหนไม่ได้จึงต้องนำเรื่องมาฟ้องคดีนี้ต่อศาลขอบารมีศาลเป็นที่พึงสุดท้ายของข้าฯ เหตุที่ข้าฯทำสัญญาประนีประนอมยอมความและยอมรับเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐บาทและยุติการเอาผิดพันเอกสมศักดิ์กับพวกเพราะหากสืบเรื่องราวไปว่าจำเลยกับพันเอกสมศักดิ์มีความสัมพันธ์กันฉันชู้สาวและพันเอกสมศักดิ์เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามกิจการของจำเลยจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหากผลออกมาทางลบกับพันเอกสมศักดิ์ฯก็จะทำให้ลูกทั้ง๒ ของข้าฯเดือดร้อน

ข้าฯต้องสูญเสียสถาบันครอบครัว เสียชื่อเสียงที่สะสมมานาน ต้องลำบากทุกข์ยาก ตรอมใจ เสียเงิน เสียเวลา เพราะสาเหตุมาจากการกระทำของจำเลยที่จงใจแย่งสามีข้าฯทำลายครอบครัวข้าฯ ความเสียหายครั้งนี้จำเลยต้องรับผิดชอบชดใช้ให้ข้าฯ โดยขอเรียกค่าทดแทนจากจำเลยเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท/อ่าน แล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางวรดา แก้วจำนงค์)
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญงาน
28 ก.พ. 2567

( ) บันทึก/อ่าน ( )

พยาน

โจทก์,ทนายโจทก์

จำเลย,ทนายจำเลย

(๒๑ พ.)

คำให้การพยานโจทก์ (โจทก์อ้างตนเองเป็นพยาน)

<u>สำหรับศาลใช้</u>

สำเนาถูกต้อง
นางวรดา แก้วจำนงค์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
ใบรับเงิน เล่มที่ 81/1 เลขที่ 384
ค่ารับรองเอกสาร รวม 1 ชุด
จำนวน 5 บาท
28 ก.พ. 2567

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ๒๕๔/๒๕๖๖
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
ความ แพ่ง

ระหว่าง นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ โจทก์
นางสาวปรารถนา บุญเจิม จำเลย

ข้าพเจ้าพยานได้ปฏิญาณหรือสาบานตนแล้วขอให้การว่า

๑. ข้าพเจ้าชื่อ นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ หรือขวัญลดา รัตนเดชากรณ์
๒. เกิดวันที่ - เดือน - พ.ศ. - อายุ ๔๗ ปี
๓. ตำแหน่งหรืออาชีพ รับราชการ
๔. ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ๒๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๕. เกี่ยวพันกับคู่ความ เป็นโจทก์

และขอให้การต่อไปว่า <u>ตอบทนายโจทก์ถาม</u>

ข้าฯขอให้การยืนยันตามบันทึกถ้อยคำที่อ้างส่งต่อศาลฉบับลงวันที่วันนี้ และขอถือเอาบันทึกถ้อยคำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความฉบับนี้

<u>ตอบทนายจำเลยถามค้าน</u>

ข้าฯไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อน รวมทั้งไม่ได้เป็นเพื่อนกับจำเลยทางเฟซบุ๊ก

ทนายจำเลยถามพยานว่า พยานได้ภาพถ่ายตามหมาย จ.๑๘ มาอย่างไร พยานเบิกความว่า ข้าฯได้ภาพถ่ายมาจากชายคนหนึ่งชื่อว่าแบงค์ ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง นายแบงค์เห็นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของข้าฯจากประกาศที่จำเลยนำไปติดไว้หน้าหมู่บ้านของจำเลย โดยข้าฯกับนายแบงค์พูดคุยกัน

/ผ่านทาง...

ผ่านทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมหลายครั้ง

ในครั้งแรกที่นายแบงค์โทรศัพท์ติดต่อมาหาข้าฯนั้น นายแบงค์ถามข้าฯว่าชื่อขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ ใช่หรือไม่ ข้าฯจึงตอบไปว่าใช่ นายแบงค์จึงบอกว่าสามีของข้าฯมีชู้ โดยนายแบงค์มีหลักฐานเป็นภาพถ่าย คลิปวิดีโอและบทสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างจำเลยกับพันเอกสมศักดิ์ สุทธิศักดิ์ สามีของข้าฯ

ข้าฯไม่ทราบว่านายแบงค์ได้ภาพถ่ายตามหมาย จ.๑๘ มาโดยวิธีใด และข้าฯไม่ได้สอบถามนายแบงค์ถึงที่มาของภาพถ่ายดังกล่าว แต่ข้าฯได้พูดคุยกับนายแบงค์ประมาณ ๓ ครั้ง จำได้ไม่ชัดเจน โดยนายแบงค์ทยอยส่งภาพถ่ายระหว่างจำเลยกับสามีของข้าฯมาให้ ปัจจุบันข้าฯไม่ได้ติดต่อกับนายแบงค์อีก รวมทั้งข้าฯไม่เคยพบกับนายแบงค์ ติดต่อกันผ่านโทรศัพท์เท่านั้น

จำเลยได้โพสต์ภาพถ่ายระหว่างจำเลยกับสามีของข้าฯลงในเฟซบุ๊กของจำเลย ตามภาพถ่ายหมาย จ.๑๘ แผ่นที่ ๑๕ โดยนายแบงค์เป็นผู้ส่งภาพถ่ายซึ่งบันทึกจากหน้าเฟซบุ๊กของจำเลยมาให้ข้าฯ แต่เนื่องจากข้าฯมิได้เป็นเพื่อนกับจำเลยในเฟซบุ๊ก จึงไม่สามารถเข้าไปดูเพจเฟซบุ๊กของจำเลยได้

ข้าฯไม่เคยพบเห็นจำเลยกับพันเอกสมศักดิ์เดินทางไปเที่ยวด้วยกันสองต่อสอง แต่นายสมศักดิ์เคยวิดีโอคอลมาหาข้าฯเพื่อแสดงให้เห็นว่านายสมศักดิ์กำลังพักอาศัยอยู่ที่บ้านของจำเลย โดยนายสมศักดิ์พูดกับข้าฯว่า นายสมศักดิ์สามารถพูดคุยกับจำเลยได้ทุกเรื่อง และอยากอยู่กับจำเลย แต่ข้าฯไม่ได้บันทึกภาพขณะพูดคุยกับนายสมศักดิ์ผ่านทางวิดีโอคอลเอาไว้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรดา แก้วลำนงค์)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
28 ก.พ. 2567

/ทนายจำเลย...

.....พยาน .....ทนายโจทก์

ทนายจำเลยถามพยานว่า พยานทราบหรือไม่ว่า พันเอกสมศักดิ์มีเหตุผลอะไรจึงนำรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮุนได สีดำ ไปจอดไว้ที่บ้านของจำเลย พยานเบิกความว่า พันเอกสมศักดิ์นำรถไปจอดไว้เนื่องจากไปหาจำเลย โดยพันเอกสมศักดิ์ไม่เคยมีความคิดที่ขายรถคันดังกล่าวมาก่อนเลย

จำเลยเคยเดินทางไปที่ทำงานของข้าฯเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าฯ ที่ไปบุกรุกบ้านของจำเลย ส่วนเรื่องของการแอบสืบค้นข้อมูลส่วนตัวของจำเลยนั้น ข้าฯไม่ทราบ

ตอบทนายโจทก์ถามติง

คู่สนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ของจำเลยตามบทสนทนาตามเอกสารหมาย จ.๑๐ คือนายแบงค์ซึ่งเป็นผู้ส่งรูปถ่าย หมาย จ.๑๘ มาให้แก่ข้าฯ

นายแบงค์เป็นผู้กู้ซื้อบ้านร่วมกับจำเลย./อ่านแล้ว

(นายนพรัตน์ สุวรรณกูล) (นางสาวสุพัตรา ชาญชิตโสภณ) บันทึก-อ่าน

สำเนาถูกต้อง

(นางวรดา แก้วจำนงค์)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
28 ก.พ. 2567

..... พยาน/โจทก์

..... ทนายโจทก์

..... จำเลย

..... ทนายจำเลย